

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12442/2557

นายอี ฮุน ฮี หรือลี ฮุน ฮี
นายอนวัช บรรจงจิตร กัปปวก
นายคิม ไค ชก หรือกิม กี ชอก

โจทก์
ผู้ร้องสอด
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 93 (2)

จำเลยให้การรับว่าจำเลยดำเนินการเพิกถอนชื่อโจทก์กับพวกออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วใส่ชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทชุดเดิมกลับเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งโดยไม่ปรากฏว่าเป็นการทำแทนบริษัท จึงเป็นการทำโดยพลการ โจทก์ไม่จำเป็นต้องฟ้องบริษัทเข้าเป็นจำเลยด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

แม้โจทก์จะมีได้ระบุนหนังสือแจ้งการแก้ไขการลงทุนเอกสารหมาย จ.15 ไว้ในบัญชีระบุนยาน แต่โจทก์ก็ได้นำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการถามถึงในการสืบตัวโจทก์อันเป็นการสืบพยานโจทก์ปากแรกซึ่งจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการที่จะนำพยานมาสืบหักล้าง ประกอบกับจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 ก็อ้างมาตลอดว่าหุ้นเป็นของจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 มิใช่ของโจทก์และจำเลยไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ด. แต่อย่างไรก็ดี เช่นนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2) ส่วนที่ว่าเอกสารหมาย จ.15 เป็นเพียงสำเนานั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวได้มีการจัดทำในต่างประเทศทั้งต้นฉบับก็มีได้อยู่ในความครอบครองของโจทก์ พยานเอกสารดังกล่าวเป็นพยานสำคัญที่จะพิสูจน์ถึงผู้มีสิทธิในหุ้นของบริษัท ซ. กรณีจึงจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2) นอกจากนี้ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์ก็ดำเนินการขอให้

บริษัท ด. จัดทำหนังสือรับรองความมีอยู่จริงของสำเนาเอกสารหมายเลข 15 มาประกอบการพิจารณาของศาลด้วยแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังเอกสารหมายเลข 15 มานั้น ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ให้จำเลยจัดทำสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นใหม่ โดยให้โจทก์ถือหุ้น 75,200 หุ้น คือหุ้นหมายเลขที่ 000001 ถึง 075200 ตามสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ให้จำเลยจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทเทฮัน เทค จำกัด ว่าโจทก์เป็นผู้ถือหุ้น 75,200 หุ้น คือหุ้นหมายเลข 000001 ถึง 075200 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดทั้งสามยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งสามเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1)

ผู้ร้องสอดทั้งสามยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้อง และขอให้ศาลพิพากษาว่า หุ้นของบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทเทฮัน เทค จำกัด หมายเลขที่ 26001 ถึง 36800 เป็นของผู้ร้องสอดที่ 1 หุ้นหมายเลขที่ 36801 ถึง 47600 เป็นของผู้ร้องสอดที่ 2 และหุ้นหมายเลขที่ 47601 ถึง 58400 เป็นของผู้ร้องสอดที่ 3 ห้ามโจทก์และจำเลยยุ่งเกี่ยวหรือดำเนินการใด ๆ ในหุ้นของผู้ร้องสอดทั้งสาม

โจทก์ จำเลยยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดขอให้ยกคำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและยกคำร้องของผู้ร้องสอดทั้งสามค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทเทฮัน เทค จำกัด ลงวันที่
29 มิถุนายน 2548 ให้จำเลยจัดทำสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นใหม่ โดยให้โจทก์ถือหุ้น
75,200 หุ้น คือหุ้นหมายเลข 000001 ถึง 075200 ตามสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นลงวันที่
22 กรกฎาคม 2546 ให้จำเลยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทเทฮัน เทค จำกัด ให้โจทก์เป็น
ผู้ถือหุ้น 75,200 หุ้น คือหุ้นหมายเลข 000001 ถึง 075200 หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า
จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสามกับพวกร่วมกันก่อตั้งบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย)
จำกัด มีจำเลยเป็นกรรมการ จำนวนหุ้นทั้งหมด 80,000 หุ้น ตามสำเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นของผู้ถือ
หุ้นเดิมและผู้ร้องสอดทั้งสามโดยให้โจทก์เป็นผู้ถือหุ้น 75,200 หุ้น ต่อมาวันที่ 29
มิถุนายน 2548 จำเลยดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นและ
จำนวนหุ้นในบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด จากชื่อโจทก์มาเป็นของผู้ถือ

หุ้นเดิมและผู้ร้องสอดทั้งสามตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเอกชน เทศ จำกัด โจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในความผิดฐานยักยอกหุ้นของโจทก์ในบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานยักยอก ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5342/2550 ของศาลชั้นต้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 ประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การรับว่า จำเลยดำเนินการเพิกถอนชื่อโจทก์กับพวกออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วใส่ชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทชุดเดิมกลับเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการทำแทนบริษัทจึงเป็นการทำโดยพลการ โจทก์ไม่จำเป็นต้องฟ้องบริษัทเข้าเป็นจำเลยด้วย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟังสำเนาเอกสารนั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะมีได้ระบุหนังสือแจ้งการแก้ไขการลงทุน ไว้ในบัญชีระบุพยาน แต่โจทก์ก็ได้นำเอกสารดังกล่าวมาประกอบการถามถึงในการสืบตัวโจทก์ อันเป็นการสืบพยานโจทก์ปากแรกซึ่งจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการที่จะนำพยานมาสืบหักล้าง ประกอบกับจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 ก็อ้างมาตลอดว่าหุ้นดังกล่าวเป็นของจำเลยและผู้ร้องสอดที่ 3 มิใช่ของโจทก์และจำเลยไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทแดของ โกออบ จำกัด แต่อย่างใด เช่นนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 (2) ส่วนที่ว่า เป็นเพียงสำเนานั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวได้มีการจัดทำในต่างประเทศทั้งต้นฉบับก็ได้อยู่ในความครอบครองของโจทก์ พยานเอกสารดังกล่าวเป็นพยานสำคัญที่จะพิสูจน์ถึงผู้มีสิทธิในหุ้นของบริษัทแด ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด กรณีจึงจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 93 (2) นอกจากนี้ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์ก็
ดำเนินการขอให้บริษัทแดงของ โกอบบ จำกัด จัดทำหนังสือรับรองความมีอยู่จริงของ
สำเนา มาประกอบการพิจารณาของศาลด้วยแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับฟัง มา
นั้น จึงชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแดง ซึ่ง
เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 75,200 หุ้น และให้จำเลยในฐานะกรรมการ
บริษัทดำเนินการให้โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแดง ซึ่ง เกาหลี (ประเทศไทย) จำกัด
หรือบริษัทเทฮัน เทค จำกัด ในจำนวนดังกล่าว นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ธีระพงศ์ จิระภาค-วิรุฬห์ แสงเทียน-ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)

ศาลจังหวัดพัทธยา - นายอนุรัตน์ ลิ้มทอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายธงชัย วรชาติเดชา

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก พาณิชยและเศรษฐกิจ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ917/2551

ต้น หมายเหตุ